



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biuro Ministra

BM-WKN.0181.156.2026.ANL
Warszawa, 10 czerwca 2026 r.

Sz.P.

robert.jordan.1990@proton.me

Szanowny Panie,

odpowiadając na wniosek z 27 maja 2026 r. złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), przedstawiam poniższe informacje.

Uprzejmie informuję, że stwierdzenie „3. inne podmioty formalnie wskazane przez Ministerstwo jako powiązane z prowadzeniem, finansowaniem, współfinansowaniem lub realizacją projektów tych tytułów, portali, raportów lub działań.” jest nieprecyzyjne. Proszę o doprecyzowanie wniosku przez wskazanie o jakie konkretnie inne podmioty Pan pyta.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu to na podmiocie wnoszącym o udostępnienie informacji publicznej ciąży obowiązek sformułowania wniosku w sposób na tyle jednoznaczny i precyzyjny, by mógł on zostać rozpoznany w pełnym oczekiwanym przez stronę zakresie. (wyrok WSA w Poznaniu z 5 października 2017 r., sygn. Akt II SAB/Po 112/17). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien być w swej treści maksymalnie szczegółowy i dokładny. Organ otrzymując taki wniosek, nie może mieć najmniejszych wątpliwości, co do zakresu wniosku i rzeczywistej woli wnioskodawcy. (wyrok WSA w Warszawie z 27 lipca 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 127/11).

Informuję również, że w razie braku sprecyzowania wniosku w terminie **7 dni** od otrzymania tego pisma, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania w powyższym zakresie.

Jednocześnie informuję, że informacje o zakwalifikowaniu podmiotów do udziału w programach ministra są dostępne na stronie: <https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-przedsiwzięcia>. Zachęcam do przejrzenia załączek w ramach poszczególnych programów, zwłaszcza w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Ad 1. - 3.

Fundacja Science Watch Polska nie otrzymała dofinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wskazanym we wniosku okresie.

Fundacja Forum Akademickie w latach 2020-2026 otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w ramach programów ministra ustanowionych na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), dalej: „ustawa PSWN”:

Program Społeczna odpowiedzialność nauki

6/SON/2019/21, „Forum Akademickie - nowa odsłona”, środki przyznane w okresie podlegającym wnioskowi: 550 000,00 zł, przyznane środki ogółem: 1 000 000,00 zł;

SONP/SN/514061/2021, „Forum Akademickie”, środki przyznane: 1 000 000,00 zł;

Program Społeczna odpowiedzialność nauki II

POPUL/SN/0525/2023/01, "Forum Akademickie" - środowisko ogólnopolskiej debaty akademickiej, środki przyznane: 750 000,00 zł;

POPUL/SN/0526/2023/01, Portal forumakademickie.pl, środki przyznane: 350 000,00 zł;

POPUL/SN/0601/2025/02, Nauka w sieci, środki przyznane: 632 000,00 zł;

POPUL/SN/0602/2025/02, Po pierwsze - nauka!, środki przyznane: 366 000,00 zł.

Za obsługę powyższych programów po stronie ministerstwa odpowiada Wydział Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji.

W odniesieniu do pozostałych **części punktów 2. i 3.**, informuję, że zgodnie z art. 381 ust. 1 PSWN, wnioski, opinie, umowy i raporty dotyczące zadań finansowanych ze środków finansowych przeznaczonych na programy ustanawiane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, informacje o dacie przyznania środków albo zawarcia umowy, okresie realizacji i raporty z realizacji umów, nie zostaną przekazane.

Jednocześnie informuję, że wykonawcy umów składają raporty roczne i końcowe zgodnie z treścią umów o realizację projektów. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe informacje, dokumenty te nie mogą zostać udostępnione.

Ponadto, zgodnie z art. 381 ust. 2 ustawy PSWN, dokumenty wytworzone w toku prac zespołu doradczego, o którym mowa w art. 341, dotyczące zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji publicznej.

W uwagi na wskazane powyżej artykuły ustawy PSWN, informacje czy *projekt został rozliczony, dokument rozliczeniowy albo informacja, gdzie został opublikowany* nie zostaną przekazane.

W związku z powyższym zawiadamiam, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyda decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej w powyższym zakresie.

Pana wniosek z 27 maja 2026 r., został przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie zawiera wskazania osoby, od której podanie pochodzi oraz jej adresu i nie jest opatrzony podpisem. Tym samym nie odpowiada warunkom, jakie przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) statuują w odniesieniu do podań (art. 63 § 1 – 3a).

Choć ustawa o dostępie do informacji publicznej dopuszcza złożenie wniosku w formie e-maila, jednak w sytuacji, gdy ma być wydana decyzja odmowna, wniosek o dostęp do informacji publicznej stanowi podanie, o którym mowa w k.p.a. Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 września 2022 r., sygn. akt II SAB/Rz 118/22, wskazując, że: „w sytuacji gdy organ zamierza wydać decyzję (o odmowie udostępnienia informacji publicznej bądź umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji), wniosek o udzielenie informacji publicznej stanowi podanie, o którym mowa w art. 63 § 1 k.p.a., które to podanie musi być podpisane zgodnie z dyspozycją art. 63 § 3 lub 3a k.p.a.”.

Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta

w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Podanie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej (art. 63 § 2 k.p.a.).

Podanie powinno być również opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy (art. 63 § 3 k.p.a.), a w przypadku podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego (art. 14 § 1a k.p.a.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wobec faktu, że informacje publiczne będące przedmiotem wniosku nie mogą być udostępnione, działając zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., **wzywam Pana do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu, podpisanie podania i przesłanie zgodnie z powyższym pouczeniem.**

Równocześnie informuję, że w myśl przywołanego powyżej przepisu (art. 64 § 2 k.p.a.), nieusunięcie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o *dostępie do informacji publicznej*, wyznaczam nowy termin rozpatrzenia Pana wniosku na dzień **27 lipca 2026 r.**

Ad 4.

Uprzejmie informuję, że za realizację projektu odpowiada jego wykonawca.

Ad 5.

MNiSW nie posiada wspomnianej procedury.

Ad 6.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia udzielenia odpowiedzi Ministerstwo nie przeprowadzało kontroli dotyczącej rzetelności publikacji finansowanych, współfinansowanych lub wspieranych ze środków publicznych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Ad 7.

MNiSW nie prowadzi takiego wykazu.

Ad 8.

W czerwcu 2024 r. został przekazany do MNiSW raport Fundacji Science Watch Polska dotyczący zakupu przez uczelnie publiczne certyfikatów jakości kształcenia.

Ponadto Fundacja Science Watch Polska przekazała sprawozdania z działalności w latach 2020-2023. Od 2022 r. jest organizacją pożytku publicznego - sprawozdania zamieszcza na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: <https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/>.

Fundacja Forum Akademickie przekazała sprawozdania z działalności w latach 2020-2024.

Jednocześnie informuję, że w zakresie informacji będących w posiadaniu jednostek nadzorowanych, należy się zwrócić z wnioskiem bezpośrednio do nich. MNiSW nie ma wiedzy jakie informacje na temat ww. Fundacji są w posiadaniu jednostek nadzorowanych.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 oraz z 2025 r. poz. 1844), podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 tego przepisu, obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej wówczas, gdy są w jej posiadaniu. W przeciwnym przypadku obowiązek taki nie występuje [Wyrok WSA w Kielcach z 24.11.2021 r., II SAB/Ke 141/21]. Oznacza to, iż „w ramach trybu dostępu do informacji publicznej organ ma obowiązek udzielić informacji o okolicznościach, o których posiada wiedzę, są mu dostępne i którymi dysponuje. Nie ma obowiązku poszukiwać tych informacji u innych podmiotów czy podejmować innych czynności wyjaśniających wykraczających poza sięgnięcie do własnej wiedzy i bazy danych.” (Wyrok WSA w Białymstoku z 19.08.2021 r. II SAB/Bk 59/21).

Z poważaniem

Monika Rzepka
Zastępca Dyrektora
/ – podpisano cyfrowo/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3320133.13296201.11501323
Nazwa dokumentu	Odpowiedź_robort.jordan.1990@ proton.me.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź_robort.jordan.1990@ proton.me
Sygnatura dokumentu	BM-WKN.0181.156.2026
Data dokumentu	10.06.2026 00:00:00
Skrót dokumentu	C898DCCD8801B8F808C3C4EBDD1574227D214 C91
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	10.06.2026
Sygnatariusz	Monika Rzepka
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.134.5.5.
Data wydruku:	11.06.2026 08:40:13
Autor wydruku:	Niekludow-Lisewska Agnieszka